

□□□□공사 상임감사위원

징계 요구

일련번호 제22-복무-03호

제 목 품위유지의무 위반

소관부서 ☆☆지역본부 ▲▲▲▲부

조치부서 ◆◆◆◆처

내 용

1. 사건 개요

직원 AAA(이하 “피감사인”)은 0000. 0. 00. 공개경쟁채용 00기로 입사하여 ☆☆지역본부 ▲▲▲▲부 □□과(입사 ~ 0000. 00. 00.), ◎◎관리소(0000. 0. 0. ~ 0000. 0. 00.) 교대근무를 거쳐 ◆◆소(0000. 0. 00 ~ 현재)에서 교대근무하고 있는 자로서,

0000. 0. 00. 00:00경 ◇◇시 ♠♠2동에 있는 ♠♠동성당 앞에서 같은 동 ♠♠여중길 23에 있는 GS25 ♠♠♠♠점 앞 도로까지 약 20m 구간을 면허취소 수준인 혈중알코올농도 0.205%의 술에 취한 상태로 aa저aaaa호 ○○○ 승용차를 운전하여 관련 법령 및 공사의 사규를 위반하였다.

2. 관계규정 및 판단기준

가. 관련 법령

「도로교통법」 제44조(술에 취한 상태에서의 운전금지) 제1항 “누구든지 술에 취한 상태에서 자동차 등, 노면전차 또는 자전거를 운전하여서는 아니 된다.”고 규정하고 있으며, 같은 법 제148조의2(벌칙) 제3항 제1호에서 혈중알코

올농도가 0.2퍼센트¹⁾ 이상인 사람이 자동차 등, 노면전차 또는 자전거를 운전한 경우 2년 이상 5년 이하의 징역이나 1천만원 이상 2천만원 이하의 벌금에 처한다고 규정하고 있다.

나. 관련 사규

1) 공사 「인사규정」 제43조(품위유지 의무) ‘공사의 직원은 직무의 내외를 불문하고 그 품위를 손상하는 행위를 하여서는 아니 된다’라고 규정하고 있으며, 공사 「상벌규정」 제22조(징계양정) 별표 1 [징계기준] 7의 바.에서 ‘기타’사항을 품위유지의무 위반의 한 유형으로 명시하고 있으며, 같은 규정 별표 1의1 [음주 운전 징계기준]에서 처리기준을 정하고 있다.

2) 공사 「인사규정」 제37조(성실의무) ‘공사의 직원은 법령과 사규를 준수하며, 성실히 직무를 수행하여야 한다’고 규정하고 있다. 성실의무는 공사 직원에게 부과된 가장 기본적인 의무로서 국민의 이익을 도모하고 공사의 설립목적을 효율적으로 달성하기 위하여 성실히 직무를 수행하여야 하는 것으로써 직무에는 법령 및 사규에서 정하고 있는 의무나 업무 분장 상의 소관업무 및 상관으로부터 지시받은 업무도 포함된다.

3. 위반행위

0000. 0. 00. 00:00경 피감사인은 ◇◇시 ♠♠2동 GS25 ♠♠♣♣점 편의점 바깥에 마련된 자리에서 술을 마시고 00:00경 술자리를 마친 후 편의점 근처에 주차하였던 aa저aaaa호 ●●● 승용차에 탄 다음 옆에 있는 골목길로 약 20m 구간을 운전하여 이동하던 중 경찰에 신고되었다.

신고를 받고 현장에 출동한 경찰공무원의 음주측정에서 피감사인이 혈중알코올농도 0.205%의 술에 취한 상태로 운전한 사실이 확인되었다.

1) 도로교통법 제148조의2(벌칙) 제3항 각 호에서는 음주수치의 기준별(최저 0.03% 이상부터 최고 0.2%이상까지)로 벌칙 수준을 규정하고 있으며, 그 중 혈중알코올농도 0.2% 이상을 최고 음주수치 구간으로 규정하고 있다.

4. 관련자 주장 및 판단

피감사인인 음주운전 사실을 인정하고 본 사건으로 공사의 위신을 추락시킨 것에 대해 반성하며 이후 금주하고 있으며, 이전에 음주운전으로 형사처벌 전력이 없는 점, 이 사건 발생 다음 날 소속 부서장에게 보고하며 본 사건을 은폐하지 않은 점, 또한 면허가 취소된 이후 거주지부터 통근버스가 운행되지 않는 근무지(☉☉관리소)까지 왕복 45Km 거리임에도 불구하고 인사고충을 통해 근무지를 조정하지 않고 자전거로 출퇴근하며 개인의 일탈 행위가 회사에 누가 되지 않기 위해 노력한 점 등을 고려해 선처를 호소하고 있다.

그러나 본 사건 관련 피감사인의 진술과 ☆☆지방경찰청으로부터 ‘면허취소(결격기간 1년)’의 행정처분 사실로 피감사인의 도로교통법 위반이 명백히 확인되므로, 피감사인인 공사 「인사규정」 제43조 품위유지 의무와 공사 「인사규정」 제37조 성실의무를 위반한 것으로 판단된다.

5. 징계요구 양정

공사는 국민생활의 편익증진과 공공복리 향상에 기여하기 위해 국가사무를 위탁받아 수행하는 기관으로서, 국민의 신뢰를 확보하고 그 목적을 효율적으로 달성하기 위하여 국가공무원에 준하는 정도로 고도의 윤리성 준수를 요구하고 있다.

특히, 공사 직원으로서의 「품위유지의무」는 공직의 체면·위신·신용을 유지하기 위한 것으로써 사적인 행위까지 포함하므로 공사 직원은 직무의 내외를 불문하고 체면 또는 위신을 손상하는 행위를 하여서는 아니 된다.

그럼에도 불구하고 피감사인인 혈중알코올농도 0.205%의 술에 취한 상태로

운전하여 도로교통법을 위반하였으므로 공사 직원으로서 품위를 손상하였고, 이 사건으로 0000. 0. 0. ☆☆지방경찰청으로부터 면허취소의 행정처분을 받은 점, 0000. 0. 00. △△지방법원 ◇◇지원으로부터 1,000만 원의 벌금형이 선고된 점 등 제반 사정을 종합할 때 행위자에게 경징계에 해당하는 인사상 조치가 필요하다고 판단된다.

6. 조치할 사항

사장(◆◆◆◆처장)은 공직자의 품위유지의무를 위반한 ☆☆지역본부 ▲▲▲▲부 직원 AAA에게 인사규정 제48조의 규정에 따라 **징계처분**하시기 바랍니다.(감봉)